

1512508-30.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143075/2022 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 25195267 - 95º D.P.

HELIÓPOLIS, 2143075 - 95º D.P. HELIÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ANDRADE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512508-30.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512508-30.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143075/2022 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 25195267 - 95º D.P.

HELIÓPOLIS, 2143075 - 95º D.P. HELIÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ANDRADE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

TIAGO ANDRADE da SILVA foi denunciado na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, na forma do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, no dia 25 de maio de 2022, por volta de 18h53, na Rua Badajoz, altura do numeral 10, Vila Maria, nessa cidade e comarca, trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros, 100 (cem) microtubos de plástico, do tipo eppendorf, pesando 16g (dezesesseis gramas) contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante e, no dia 26 de maio de 2022, teve sua prisão

convertida em preventiva (fl. 47).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 24 de junho de 2022 (fls. 97/99).

O réu foi regularmente citado (fls.123) e apresentou resposta à acusação (126).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 25), pelo laudo pericial toxicológico definitivo (fls. 107/109) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Higor Leonardo Ballesteros, policial civil, relatou que estavam em cumprimento de uma ordem de serviço no local, por ser conhecido como ponto de tráfico, com uma viatura descaracterizada. Ao visualizarem o réu com uma sacola na mão, resolveram o abordar, oportunidade em que encontraram as drogas com o réu. A testemunha Felipe Luiz Esteves, policial civil, corroborou os fatos narrados na denúncia.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado não confessou os fatos.

Pois bem.

O réu não confessou a prática do delito mas tem, em seu desfavor, o referido auto de exibição e apreensão, o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, policiais civis estavam em campanha, averiguando as notícias recebidas sobre traficância no local, quando notaram o réu com um estojo. Em revista pessoal, encontraram em poder do réu os entorpecentes supra e sessenta reais em notas trocadas. O réu foi preso em flagrante e encaminhado ao distrito policial. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, portador de maus antecedentes criminais, tendo sido pelo juízo da 16ª Vara Criminal, segundo comprovado pela certidão de fl. 38, fixo a pena-base como a pena mínima acrescida de 1/6, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Considerando que o réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos, retorno a pena provisória ao mínimo legal.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a reincidência do réu, a pena não será reduzida.

Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-

se à análise da questão. Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de substância entorpecente, dentre elas a que maior risco representa para a sociedade (cocaína), pois causadora de maior dependência química, sendo assim mais nociva para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime fechado como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do sursis.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Tiago Andrade da Silva como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, II, "j", razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime inicial semi aberto e pagamento de quinhentos dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial. Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Com fundamento no artigo 122 e 123 do Código de Processo Penal, se decorridos 90 dias do trânsito em julgado desta decisão não for reclamado o telefone celular apreendido, decreto a perda dele em favor da União. Caso ausente valor econômico, fica autorizada a destruição.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 27 de julho de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA